

CONTRATO NUMERO: AYCO-2026-0163

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DATOS

CONTRATANTE:

Fondo de Inversion del Pacifico S.A. de C.V.

Representante legal: Lic. Maria Fernanda Gutierrez Lopez

CONTRATISTA:

Constructora del Pacifico Express S. de R.L. de C.V.

Representante legal: Arq. Juan Pablo Mendoza Rios

Ambas partes, en lo sucesivo denominadas conjuntamente como "Las Partes", reconocen tener capacidad legal suficiente para obligarse en los terminos del presente contrato y, al efecto, manifiestan:

I. Que la CONTRATANTE requiere de construccion, equipamiento y puesta en marcha de un centro de datos corporativo Tier III, incluyendo obra civil, sistemas de respaldo energetico con generadores y UPS redundantes, climatizacion de precision N+1, infraestructura de red con fibra optica, y certificacion ICREA.

II. Que el CONTRATISTA cuenta con la experiencia, capacidad tecnica y recursos necesarios para prestar los servicios requeridos.

III. Que Las Partes, en virtud de lo anterior, convienen en celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes clausulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la construccion, equipamiento y puesta en marcha de un centro de datos corporativo Tier III, incluyendo obra civil, sistemas de respaldo energetico con generadores y UPS redundantes, climatizacion de precision N+1, infraestructura de red con fibra optica, y certificacion ICREA. El CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios conforme al alcance descrito en el Anexo Tecnico I, el cual forma parte integral del presente contrato.

SEGUNDA. VIGENCIA

El presente contrato tendra una vigencia del 1 de junio de 2026 al 31 de diciembre de 2027, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes mediante convenio adicional suscrito por ambas.

TERCERA. MONTO TOTAL Y FORMA DE PAGO

El monto total del presente contrato es de \$22,500,000.00 MXN (Veintidos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), mas IVA. El pago se realizara de la siguiente manera: a) 30% a la firma del presente contrato; b) 40% contra entregables parciales aprobados por la CONTRATANTE; c) 30% restante contra la recepcion final del proyecto.

CUARTA. PENALIZACIONES

En caso de terminacion anticipada del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, este debera pagar a la CONTRATANTE una penalizacion equivalente al 50% del monto total del contrato. En caso de retraso en la entrega de los servicios contratados, el CONTRATISTA pagara una penalizacion de \$350,000.00 MXN por dia calendario de retraso, sin que dicha penalizacion pueda exceder del 50% del monto total del contrato.

QUINTA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Sin garantia de cumplimiento. El CONTRATISTA es una empresa de reciente creacion (RFC 2024) y no presenta fianza, deposito ni carta de credito.

SEXTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a los arbitraje internacional bajo reglamento UNCITRAL en ingles, sede en Cancun, Quintana Roo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razon de domicilio presente o futuro.

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad sobre toda la informacion tecnica, comercial, financiera y operativa que reciban con motivo del presente contrato. Las obligaciones de confidencialidad subsistiran de manera indefinida, sin limitacion temporal contados a partir de la terminacion del presente contrato.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el software, documentacion y material desarrollado por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato seran propiedad compartida entre las partes en proporcion 50-50%.

NOVENA. CAUSAS DE RESCISION

El presente contrato podra rescindirse por cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de las obligaciones pactadas; b) Quiebra o concurso mercantil de cualquiera de las partes; c) Mutuo acuerdo de las partes; d) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

Las partes firman el presente contrato en dos tantos, en la Ciudad de Mexico, a los ____ dias del mes de _____ de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATISTA